

1048194-31.2021.8.26.0114

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Mauro Iuji Fukumoto

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... policial por estar sendo usado em tráfico de drogas, razão pela qual foi transferido ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO em 2015.

A transação envolvendo a venda do veículo realizada em 19/10/2015 encontra-se demonstrada pelos documentos acostados à inicial (fls. 14/18), da mesma forma que a apreensão do veículo pela autoridade policial (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara da Fazenda Pública

Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1048194-31.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1048194-31.2021.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Trock Car Estacionamento e Comércio de Veículos Ltda - Me

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauro Iuji Fukumoto

Vistos.

Dispensou o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

O pedido é de declaração de inexigibilidade do débito tributário objeto da CDA protestada perante o Ofício do 1º Tabelião de Protestos de Campinas, protocolo 648 de 09/08/2021, no valor total de R\$ 1.980,01, correspondente ao título 1303283297 (fls. 41), ou seja, IPVA exercício 2020, incidente sobre a propriedade do veículo de placas EDN-5882.

O veículo foi apreendido pela autoridade policial por estar sendo usado em tráfico de drogas, razão pela qual foi transferido ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO em 2015.

A transação envolvendo a venda do veículo realizada em 19/10/2015 encontra-se demonstrada pelos documentos acostados à inicial (fls. 14/18), da mesma forma que a apreensão do veículo pela autoridade policial (fls. 19).

Diante disso, não é devido o tributo desde a apreensão do veículo, pois o artigo 13-C da Portaria CAT 27/2015 disciplina a dispensa de pagamento do tributo nas hipóteses de "apreensão judicial ou apreensão administrativa para efeitos de averiguação ou instrução de inquérito policial relacionado ao veículo".

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar inexigível, com relação ao requerente, o débito tributário objeto dos autos e, conseqüentemente, para

determinar o cancelamento definitivo do protesto (fls. 41).
Sem condenação em sucumbência, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.
Com o trânsito, oficie-se ao Cartório de Protestos.
P.R.I.

Campinas, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA